

עין משפט
נר מצוה

קלו:

רבי יוחנן סבר לא קנה לוקח. תימה אס כן אמאי אטריך תקנת אושא דאשה שמכרה בנכסי מלוג צחי בעלה ומתה דלא עשתה ולא כלום (לקמן דף קנט:)^א וי"ל דמיידי כגון שכתב לה דין ודברים אין לי בפירות נכסין וצפירות פירותיך^ב ולא כתב בנכסין דא"כ היה מכרה קיים כדאמר בהכותב (כתובות דף פג, וש) אי נמי התם קנין פירות דבעל דלא הו אלא מדרבנן ולא מזכרי לכמוז מהיום ולא הו כקנין הגוף לכך אטריך תקנת אושאי ?

לא קנה לוקח. פי' ריב"ס יוחזרו ליורשי הבן ולא יוכלו לקוחות לומר אביך זצין ואת מפקת כדאמרין בסוף מי שמת (לקמן דף קנט, ושס ד"ה ולימרו) דאף על גב דהכא לא שייך טעמא דלקמן משום שיאמר הבן אנה מכח אבא דאבא דאבא קאמינא דא"כ יקשו אחי האב האב חלקס כיון שאינו בא מכח אביו אלא מכח זקינו אלא היינו טעמא שיחזרו ליורשי הבן משום דנתימת הבן נפלו נכסים לפניו בנו וכשמת זקינו קנאס הבן בצקר ממילא ואחר כך יישס בן הבן^ג וקשה דלמר בסמוך מהו דמימא ליה ולא יקשו הלקוחות בתימת האב כי אס ליורשי הבן יש לומר דשפיר קרי ליה בן בנו נפשיה לגבי לוקח ולא דמי לנכסי לך ואחרין לפלוני ואחרי אחרין לפלוני דאס מת שני צחי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון ולא אמר כיון שקנה הגוף לשלישי לבסוף הו כנופל לפניו במיתת השני שהרי לא הקנה לו כלום עד אחר שיכה שני ואפי' לרב ענן דלמר לעיל (דף קכז:). לירמיי ולא לירמי ירמיי דלדידיה אס אמר נכסיי לך ואחרין לפלוני אס מת שני (א) לא יחזרו ליורשי שני לא לא אמר דיותר יש לו לראשון בנכסים מאלב דהתם אס מכר ראשון כל הנכסים מכורים ועולם דהלכתא כרבנן שמעון און גמליאל דלמר אין עמי אלא מה ששיר ראשון אבל הכא אין האב יכול למכור אלא שני שמימות^ד לכך יחזרו ליורשי הבן והתם ליורשי ראשון:

מביא ואינו קורא. פי' בקוונטרס מביא משום דלדמתך קרינא ביה ואינו קורא דלא קרינא ביה מן האדמה אשר נתתה לי ונראה שתקנו מדרבנן להביא משום קנין פירות אבל קריאה לא מדאמרין בהמוכר את הספינה (נעלי דף פב, פג). משום דמיחזי כשיקרא או משום דלמי לאפקועי מתרומה ומעשר:

והתנאי יחזרו בנכים ליורשי נותן. פירש בקוונטרס וקשה לר' יוחנן דלמר קנין פירות כקנין הגוף דמי ומשני תנאי היא דפליגי בקנין פירות אי הו כקנין הגוף או לא ואין נראה דהרבה תנאים מזינו דפליגי בקנין פירות בזהדיא יותר מאלו גבי מוכר עבדו על מנת שישמשו שלשים יום בחזקת הבתים (נעלי דף ג, ושס)^ה ועוד (ג) דלדבריו לא גרסינן אלא אחרין תנאי היא ונראה דלר"ל פריך דשני אחרין שאני והכי פריך אי אמרת בשלמא דלחריך לא שאני אלא ההיא דיחזרו ליורשי ראשון הו טעמא משום דקסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי כר"י (א) א"ש דמזינו הרבה תנאים דפליגי בזהי אלא אי אמרת דההיא דיחזרו ליורשי ראשון סברא נמי בעלמא דלאו כקנין הגוף דמי והכא משום דלחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן והא אין סברא לומר דסבירא ליה דלחריך לאו כלום דלא מזינו פלוגתא בזהי ומשני אלא אחרין תנאי היא כלומר לעולם קמייתא נמי כריש לקיש ואחרין נמי תנאי היא כדמיימי דפליגי רבי ורבנן שמעון בן גמליאל בלחריך דרבי סבר אחרין לאו כלום היא ולא הקנה לו אלא פירות ורשב"ג סבר אחרין שאני והשתא הו כולוה כריש לקיש והלכתא כותיה^ו: (גליון, נראה דמיימי כקנין הגוף אי לאו דהא טעמא דרשב"ג אין לו לשני אלא מה ששיר הראשון ע"כ משום דלמר אחרין דמשום קנין פירות גרידא פשיטא דלא היה יכול למכור כמו האב דאינו יכול למכור. ע"כ:). (רש"א) אבל

רוצה ראשון יכול למכור הגוף כדלקמן: והסניא יחזרו ליורשי נותן. ליורשי נותן דקנין פירות דראשון לאו כקנין הגוף דמי וכ"ש קנין

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

לא קנה לוקח. אפילו לכשימות האב אחר כך שמעולם לא היו ראוין לצא לידי הבן אלא יחזרו לשאר יורשי האב. ומיהו אס לא מכרן הבן צחי האב היה מודה רבי יוחנן שאף על פי שמת הבן ואחר כך מת האב אפילו הכי יורשי הבן יורשין את מתנתו ולא יורשי האב אבל גבי מכירה הרי

סילק נפשו משעת מכירה וגם לא בא לידו שיוכל הלוקח לזכות מכמו. ובפרק החובל בצבא קמא^א מפרש לפלוגתיהו הכי רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח אמר לך כי קתני מתנימין מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב הא כי מייית אית ליה ללוקח דלא מת הבן צחי האב דלמו להו לדידיה דבן אבל מת הבן צחי האב דלא אתו לדידיה דבן כי מייית אב נמי לית ליה ללוקח אלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי וכי זצין לאו ידידיה זצין ריש לקיש אמר קנה לוקח אמר לך כי קתני מתניי מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב כי מייית מיהא אית ללוקח לא שגא לא מת הבן צחי האב דלמו לדידיה דבן לא שגא מת הבן צחי אית האב דלא אתו לדידיה דבן קנין לוקח אלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וכי זצין דידיה זצין: קנין פירות. שיש לו לאב כאליו הגוף קניו לו דמי ולא היה הבן יכול למכור אלא ע"מ דלמו לדידיה וכיון דלא אתו לדידיה לא קני לוקח ומיהו אס לא מכרן הבן ולא סילק נפשו מהם ומת הבן צחי האב לכשימות האב יירש בן הבן את זכות אביו שהיה לו בקרקע: וקורא. מתקרא ככורים דקרינא ביה האדמה אשר נתתה לי (דברים לו): **מביא ואינו קורא**. שאינו יכול לקרות האדמה אשר נתתה לי ומיהו בהבאה שייך בקנין הגוף דמי משום דכל לגבי נפשיה אפילו במקום צריה נפשיה עדיפא ליה וכיון דעבד לעלמא פירות שייך בקנין הגוף דלמו אבל לגבי מוכר שדהו לפירות מודי רבי יוחנן לריש לקיש דקנין פירות שמקנה לאחרים לאו כקנין הגוף דמי דצכל דוכתא נפשיה עדיפא ליה ומשום דשמעינן לה מתירוניה דריש לקיש לא חשש הגמרא לפרש כן. ולר"ל נמי אי איתמר בזה בזה קאמר ריש לקיש משום דאבא לגבי צריה אחולי אחיל אבל לגבי מוכר שדהו לפירות אימא מודי ליה לרבי יוחנן דקנין פירות כקנין הגוף דמי קמ"ל: **מס השני**. אחרי הראשון קנה שלישי: **יחזרו נכסים ליורשי ראשון**. כלומר כשימות הראשון יורשיו יורשין מכמו שהרי לא יזכה לשלישי אלא מכח השני דהא לא קאמר לראשון נכסיי לך ואחרין לפלוני ואס אין פלוני יתנו לפלוני השלישי וכיון דשני לא זכה שלישי נמי לא יקנה אלא יורשי ראשון יירשו להני נכסים ואע"ג דלא הו קניין לראשון אלא לאכול פירותיהן כל ימי חייו דהא קאמר ליה ואחרין לפלוני אפי' הכי כיון דאין אחרין קיים זכו יורשי ראשון בגוף ופירות. אי אמרת בשלמא קנין פירות הו חשוב כקנין הגוף הלכך איכא למימר יחזרו ליורשי ראשון שהרי הפירות קניין לו ובקנין הגוף דמי דאע"ג דהמוכר שדהו לפירות לא קנה בעל הפירות את הגוף משום קנין פירות כקנין הגוף היינו משום דבהדיא פירות מכר לו ולא גוף והכי הוא כמי שאמר לו ואחר אותו זמן יהא הגוף והפירות שלי אבל הכא לא שייך לעזמו כלום אלא לשליש נתן את הגוף ולראשון ולשני נתן את הפירות וכיון דאיכא תרמי שיש לראשון קנין פירות דקקנין הגוף דמי וגם סילק הנותן עזמו מגוף ופירות הלכך יחזרו ליורשי ראשון אלא אי איתא דלאו כקנין הגוף דמי מאיה טעם יחזרו לראשון: **יחזרו ליורשי נוסן מינעיו** ליש. שהרי לראשון נתן פירות ואין אחריו איש שקבל לא הגוף ולא פירות הלכך יחזרו לנותן או ליורשיו: **אחרין שאני**. דמשמע דגוף ופירות נתן לראשון דהא בזהדיא פריש אחרין יירש פלוני והא ליתיה דלירש הלכך ישארו ביד יורשי ראשון דהכי קאמר ליה כל ימי חיין יהא הכל שלך הפרי והגוף ומה שישתייר אחרין יקבל פלוני ואס היה לר' יוחנן פריך אע"ג דאיכא למימר אחרין שאני אפילו הכי יחזרו פירות דעלמא דלאו כקנין הגוף דמי כריש לקיש וקשיא לרבי יוחנן:

ה"ג

מסורת הש"ס

^[א] (שבת קלה, וט"ז, ב) ג"מ
^[ז] גיטין מז, א) (נעלי קנט:; ד) [פנה:]; (ט) [ועי' מוס' ב"ק פח: ד"ה בלושא ומוס' כמותות ג, ד"ה הענל ומוס' יבמות לו: ד"ה קנין],

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה לא קנה וסי' אס מת שני בחיי ראשון לא יחזרו ליורשי שני:
(ב) ד"ה והתניא וכו' דלדבריו לא גרסי'. ר"צ כלומר והא מיהא למחוק גירסא סיא כדכז הספרים: (ג) בא"ד כקנין הגוף דמי ככ"י וההיא דהיחזרו ליורשי נותן סבר לאו כקנין הגוף דמי כר"ל איש דלמני הרבה מנאס:

מוסף רש"י

אמר ר' יוחנן לא קנה לוקח. אפילו לכשימות האב, דקנין פירות שהיה לו לאב בנכסים הללו כקנין הגוף דמי, ואין מכירה הבן מכירה, ומתנימין דקמיני אין ללוקח הבן כלום עד שימות האב, הא דקנינא אבא ע"ז לו, התם דמות האב צחי הבן ומקיימה המתנה, ומה מכר האבון לשני דמי זכות אבא ליה, אבל מת הבן לא בא זכות לידו (יבמות לו), המוכר שדהו לפירות. שאלו לוקח פירות עד שמת שנים וחזרו הקרקע לבעליה, וזמן שאין חיוכל טובא קאמר, דהיינו משגלו שעת ראובן ואשכנז גז שגלו מחלה מעבר הירדן ע"י כנענים, פירי חרבות ירושלים, דאי זמן חיוכל טובא סתם מכירה לפירות היא שהרי סופה לחזור ביוכל (גיטין מז, פג). מביא קוריא. מביא ככורים וקורא ארמי אוכב אלו וכל הפרשה, וקורא אלו כו הנה הבלתי אתי לראשת פרי האדמה אשר נתתה לי, צדקני פירות כקנין הגוף (ב"ב יג, וכו"ט יג"ט יס"ח),

מוסף תוספות

א. הא כיון דאית ליה לבעל פרי הוריא ליה אשה ולא קנה דלית, ר"ן.
ב. דאפי' אין קנין, ליה לבעל פירות מציא מיד הלקוחות בשוים תקנת אושא. ס. א. ומה שפי' רשב"ם וכו' דירורשי האב יורשים ולא בני הבן, לא נהירא וכו', דמכיון [ד]מת הבן בחיי האב, פקע המכר משיקרו ונשארו הנכסים ביד הבן, שעימ' כסס מוס' הרא"ש. ד. (דחבא) ודאי לא שייך בבכסים אלא למדת ימיו אבל (חבא) [ותמן] כיון דקאמר בכסי לך יש במשמע לשון זה שהם שלו לגמרי ושלא יהא לשני אלא מה ששייר, רעט וינס. ה. ועוד וכו' הא כבר אית ליה לר' יוחנן ברייתא דסברה כוותיה ועל כרחך תנאי היא. שעימ' כסס מוס' הרא"ש. ו. ולר' יוחנן סברי תרוייהו קנין פירות כקנין הגוף דמי ואפי' לרבי לא מצי למזבן, מידו הדוחה האב במתני' שאינו יכול למכור הגוף דלית ליה לרבי טעמא דאחרין. סס.

קבאט א מיי פייצ מהל' וסי' ומתנה הל' יג סמך ענין כפ טור ש"ע ח"מ סי' נד ס"ה:

קב ג מיי פייצ מהלכות כטריס הלכה ו סמך ענין קמ:

קנא ד ד מיי פייצ מהל' וסי' ומתנה הל' ז ועי' בהשגות והמ"מ סמך ענין פס טו"ע ח"מ סי' נחמ ספיץ ג:

רבינו גרשום

קנין פירות שיש לאביו עד שהוא חי וימי כמו שגוף הקרקע הוא שלו ולא בא ליד בן והואיל שמת בחייו לפיכך לא קנה לוקח: לאו כקנין הגוף דמי. והגוף ברשות הבן היה להכי שואמר הבן אנה מכח אבא דאבא קאמינא דא"כ יקשו אחי האב האב חלקס כיון שאינו בא מכח אביו אלא מכח זקינו אלא היינו טעמא שיחזרו ליורשי הבן משום דנתימת הבן נפלו נכסים לפניו בנו וכשמת זקינו קנאס הבן בצקר ממילא ואחר כך יישס בן הבן^א וקשה דלמר בסמוך מהו דמימא ליה ולא יקשו הלקוחות בתימת האב כי אס ליורשי הבן יש לומר דשפיר קרי ליה בן בנו נפשיה לגבי לוקח ולא דמי לנכסי לך ואחרין לפלוני ואחרי אחרין לפלוני דאס מת שני צחי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון ולא אמר כיון שקנה הגוף לשלישי לבסוף הו כנופל לפניו במיתת השני שהרי לא הקנה לו כלום עד אחר שיכה שני ואפי' לרב ענן דלמר לעיל (דף קכז:). לירמיי ולא לירמי ירמיי דלדידיה אס אמר נכסיי לך ואחרין לפלוני אס מת שני (א) לא יחזרו ליורשי שני לא לא אמר דיותר יש לו לראשון בנכסים מאלב דהתם אס מכר ראשון כל הנכסים מכורים ועולם דהלכתא כרבנן שמעון און גמליאל דלמר אין עמי אלא מה ששיר ראשון אבל הכא אין האב יכול למכור אלא שני שמימות^ב לכך יחזרו ליורשי הבן והתם ליורשי ראשון:

מביא ואינו קורא. פי' בקוונטרס מביא משום דלדמתך קרינא ביה ואינו קורא דלא קרינא ביה מן האדמה אשר נתתה לי ונראה שתקנו מדרבנן להביא משום קנין פירות אבל קריאה לא מדאמרין בהמוכר את הספינה (נעלי דף פב, פג). משום דמיחזי כשיקרא או משום דלמי לאפקועי מתרומה ומעשר:

והתנאי יחזרו בנכים ליורשי נותן. פירש בקוונטרס וקשה לר' יוחנן דלמר קנין פירות כקנין הגוף דמי ומשני תנאי היא דפליגי בקנין פירות אי הו כקנין הגוף או לא ואין נראה דהרבה תנאים מזינו דפליגי בקנין פירות בזהדיא יותר מאלו גבי מוכר עבדו על מנת שישמשו שלשים יום בחזקת הבתים (נעלי דף ג, ושס)^ה ועוד (ג) דלדבריו לא גרסינן אלא אחרין תנאי היא ונראה דלר"ל פריך דשני אחרין שאני והכי פריך אי אמרת בשלמא דלחריך לא שאני אלא ההיא דיחזרו ליורשי ראשון הו טעמא משום דקסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי כר"י (א) א"ש דמזינו הרבה תנאים דפליגי בזהי אלא אי אמרת דההיא דיחזרו ליורשי ראשון סברא נמי בעלמא דלאו כקנין הגוף דמי והכא משום דלחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן והא אין סברא לומר דסבירא ליה דלחריך לאו כלום דלא מזינו פלוגתא בזהי ומשני אלא אחרין תנאי היא כלומר לעולם קמייתא נמי כריש לקיש ואחרין נמי תנאי היא כדמיימי דפליגי רבי ורבנן שמעון בן גמליאל בלחריך דרבי סבר אחרין לאו כלום היא ולא הקנה לו אלא פירות ורשב"ג סבר אחרין שאני והשתא הו כולוה כריש לקיש והלכתא כותיה^ו: (גליון, נראה דמיימי כקנין הגוף אי לאו דהא טעמא דרשב"ג אין לו לשני אלא מה ששיר הראשון ע"כ משום דלמר אחרין דמשום קנין פירות גרידא פשיטא דלא היה יכול למכור כמו האב דאינו יכול למכור. ע"כ:). (רש"א) אבל

רוצה ראשון יכול למכור הגוף כדלקמן: והסניא יחזרו ליורשי נותן. ליורשי נותן דקנין פירות דראשון לאו כקנין הגוף דמי וכ"ש קנין